

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1210/2530

นาง กิมฮุ้น หรือวิมลรัตน์ แซ่ตั้ง หรือแซ่
ตั้ง

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 42 (9), มาตรา 77, มาตรา

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภตกการค้า 11 มาตรา

สามีโจทก์กับ ป. ร่วมกันซื้อที่ดินมาเพื่อจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไปอันเป็นการซื้อมาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ครั้นเมื่อสามีโจทก์ตายโจทก์จดทะเบียนรับโอนมรดกในที่ดิน และโจทก์ดำเนินการขายที่ดินนั้นต่อไปตามเจตนาเดิมของเจ้ามรดก ทั้งโจทก์ก็ได้จดทะเบียนการค้าประเภทการค้าสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วย ดังนั้นการขายที่ดินของโจทก์เป็นการขายไปในทางการค้าหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า

เมื่อการขายที่ดินของโจทก์ถือว่าการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร มิใช่เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกตามความหมายของมาตรา 42(9) แล้ว โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาของนายแข่ง นายแข่งกับนายปัญญาภิรมสิทธิ์ ร่วมกันในที่ดินและได้จัดสรรขายแก่คนทั่วไป โดยจดทะเบียนการค้า ต่อมานายแข่ง ตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายแข่ง ตกลงเลิกสัญญาหุ้นส่วนระหว่างนายแข่งกับนายปัญญาภิรมสิทธิ์และแบ่งที่ดินที่ยังเหลืออยู่ โดยโจทก์ประสงค์จะนำที่ดินนั้นไปแบ่งแก่ทายาทต่อไป เป็นที่ดินซึ่งตกทอดมายังทายาทของนายแข่งรวม 53 แปลง ซึ่งโจทก์ได้ทำการโอนทะเบียนมาเป็นชื่อของโจทก์ต่อมาได้ทยอยขายไปจนหมด เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และไม่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้าหรือหากำไรไม่ต้องเสียภาษีการค้าอีกด้วย เนื่องจากโจทก์ไม่ทราบถึงสิทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว และเจ้าหน้าที่แนะนำให้จดทะเบียนการค้า โจทก์สำคัญผิดจึงได้จดทะเบียนการค้าและนำเงินที่ขายที่ดินนั้นไปเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2522 และ 2523 รวมเป็นเงิน 222,819.45 บาท ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีที่ชำระไปนั้น จำเลยปฏิเสธขอให้บังคับจำเลยคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย และพิพากษาว่าการจดทะเบียนการค้าของโจทก์ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า การที่นายแข่งกับนายปัญญาภิรมสิทธิ์ ร่วมกันซื้อที่ดินมาจัดสรรขายเอากำไรแบ่งปันกัน เข้าลักษณะเป็นหุ้นส่วน โดยจดทะเบียนการค้าและเสียภาษีการค้า ในนามของนายแข่งตลอดมา เมื่อนายแข่งตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายแข่ง ได้ขอแก้ไขชื่อในโฉนดเป็นชื่อของโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายปัญญาภิรมสิทธิ์ทั้งหมด แล้วแจ้งเลิกการค้าที่นายแข่งจดทะเบียนไว้ จากนั้นโจทก์ได้จดทะเบียนการค้าในนามของโจทก์ เสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตลอดมา การที่โจทก์ขอถอนชื่อนายแข่งออกจากโฉนดที่ดินมาเป็นชื่อของโจทก์ ไม่เข้าลักษณะเป็นการรับมรดก แต่เป็นการเข้ามามีชื่อในโฉนดแทนนายแข่งในฐานะหุ้นส่วน โดยความยินยอมของนายปัญญาภิรมสิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมไม่ทำให้สัญญาหุ้นส่วนเดิมเลิกกัน การขายที่ดินดังกล่าว

จึงมิได้เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดก เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้า
หรือหากำไรโจทก์จดทะเบียนการค้าและเสียภาษีด้วยความสมัครใจ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นงดสืบพยาน พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินที่โจทก์ขายไปนั้น เดิมนายแข่งสามมีโจทก์กับนาย
ปัญญาได้ร่วมกันซื้อมาเพื่อจัดสรรขายแก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการซื้อมาโดยมุ่ง
ทางการค้าหรือหากำไร ครั้นเมื่อนายแข่งถึงแก่ความตาย และโจทก์จดทะเบียนรับ
มรดกที่ดินทั้ง 53 แปลงมาแล้ว โจทก์ก็ได้ดำเนินการขายที่ดินนั้นต่อไปตามเจตนา
เดิมของเจ้ามรดก ทั้งโจทก์ก็ได้จดทะเบียนการค้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ไว้
ด้วย การขายที่ดินของโจทก์ดังกล่าวจึงพึงได้ว่าเป็นการขายไปในทางการค้าหากำไร
เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 11. ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
ท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตรา
ภาษีการค้าดังกล่าว

ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติไว้ว่า 'เงินได้
พึงประเมินประเภทต่อไปนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

(1).....

.....

(9) การขายทรัพย์สินอันเป็นมรดก หรือการขายทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร' ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วในตอนต้นว่า นายแข่งสามมีโจทก์ซื้อที่ดินเหล่านี้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ครั้นเมื่อสามมีโจทก์ตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกได้จัดการขายที่ดินนั้นไปในทางการค้าหากำไร ตามเจตนาเดิมของเจ้ามรดก ซึ่งในการขายทรัพย์สินของโจทก์เช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรหาใช่เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกตามความหมายของมาตรา 42 (9) นั้นไม่โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9) ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีเงินได้ที่ชำระไปแล้ว

พิพากษายืน.

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ